

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5470/2537

องค์การ แบตเตอรี
บริษัท พัฒน์เอ็นไวรันเม้นท์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 379, มาตรา 380, มาตรา 381, มาตรา 823

ตามสัญญาจ้าง โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับรายวันในกรณีที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบงานล่าช้า โดยโจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญา เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะเคยส่งมอบสิ่งของตามสัญญาจ้างให้โจทก์ แต่ใช้งานไม่ได้โจทก์จึงไม่รับสิ่งของมีผลเท่ากับจำเลยที่ 1 ไม่เคยส่งมอบสิ่งของให้โจทก์เลยโจทก์จึงเรียกค่าปรับรายวันไม่ได้ การว่าจ้างทำแบบพิมพ์เครื่องอัดเปลือกหุ้มและฝ่าหุ้มแบตเตอรี่อยู่นอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 แต่ก่อนทำสัญญาจ้างฝ่ายจำเลยได้เสนอหนังสือรับรองที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์แล้ว โจทก์จึงทราบก่อนทำสัญญาจ้าง เมื่อจำเลยที่ 1 ยอมรับปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เมื่อจำเลยที่ 1 ยอมรับปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อโจทก์ จึงเป็นการให้สัตยาบันในการทำสัญญานั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งทำสัญญาดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวอีก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2526 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะตัวแทนของจำเลยที่

1 ได้มอบอำนาจให้นายมานิต ฐาปนะกุลยื่นเสนอราคาจ้างทำแบบพิมพ์เครื่องอัดเปลือกหม้อและฝาหม้อแบบเตอรี 1 ชุด ราคา 387,000 บาท ต่อโจทก์ โจทก์ตกลงจ้างจำเลยทั้งสามและได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2526 ครั้นเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามมิได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่โจทก์ตามสัญญา โจทก์มีหนังสือเตือนไปหลายครั้ง จำเลยทั้งสามขอผิดผ่อนเรื่อยมา แม้จำเลยเคยส่งมอบงานให้แก่โจทก์ แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ จำเลยทั้งสามจึงผิดสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2528 และสั่งปรับจำเลยทั้งสามวันละ 387 บาท นับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งมอบงานถึงวันบอกเลิกสัญญา รวม 328 วัน เป็นเงิน 126,936 บาท โดยสงวนสิทธิกรณีต้องจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ใหม่ในราคาสูงขึ้น ต่อมาโจทก์ตกลงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมพิพัฒน์มงคลทำแทน แต่มีราคาสูงกว่าราคาที่ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยทั้งสามเป็นเงิน 393,000 บาท เมื่อรวมกับค่าปรับแล้วเป็นเงิน 519,936 บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ค่าดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 77,990.40 บาท รวมเป็นค่าเสียหาย 597,926.40 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 597,916.40 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 519,936 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า แม้จำเลยที่ 3 จะเคยเป็นกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับจำเลยที่ 2 ในนามของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 3 ไม่เคยเห็นและไม่เคยลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจให้นายมานิต ฐาปนะกุลยื่นเสนอราคาจ้าง ไม่ว่าในฐานะส่วนตัวหรือในนามของจำเลยที่ 1 โจทก์ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมพิพัฒน์

มงคล โดยไม่มีความระมัดระวังทำให้มีราคาสูงกว่าราคาจริงมาก เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 393,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2528 จนกว่าชำระเสร็จ ค่าขออื่นให้ยก กับให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ คือปัญหาแรกที่โจทก์ฎีกาว่า นอกจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่น คือห้างหุ้นส่วนจำกัดดุจดมพิพัฒน์มงคล ให้ทำแบบพิมพ์เครื่องอัดเปลือกหม้อและฝาหม้อแบบเตอรีแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระให้โจทก์เป็นเงิน 393,000 บาท จำเลยที่ 1 ยังต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 387 บาทนับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งมอบสิ่งของที่ว่าจ้างจนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาต่อจำเลยที่ 1 รวม 328 วัน เป็นเงินค่าปรับ 126,936 บาทด้วยนั้น เห็นว่า สัญญาจ้างข้อ 9 ระบุว่า "ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

9.1 ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน วันละ 387 บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

9.2 เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า(ถ้ามี)

9.3 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ 10 นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

ข้อ 10 ระบุว่า "ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

10.1 รับผิดชอบประกันดังกล่าวในสัญญาข้อ 13 ทั้งหมด

10.2 ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนั้นต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

10.3 เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง"

และข้อ 11 วรรคสอง ระบุว่า "ในกรณีที่ต้องจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ หากปรากฏว่าผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากวงเงิน 387,000 บาท ไปเป็นเงินเท่าใด ผู้รับจ้างยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เกินไปนั้นจนครบถ้วน"

ตามข้อสัญญาดังกล่าว โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 387 ตามสัญญาข้อ 9.1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาโดยโจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญา แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความดังที่กล่าวข้างต้นว่า สัญญาจ้างเลิกกันด้วยเหตุที่โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาและแม้จำเลยที่ 1 จะเคยส่งมอบสิ่งของตามสัญญาจ้างให้โจทก์ แต่สิ่งของนั้นใช้งานไม่ได้ และโจทก์ไม่ได้รับสิ่งของนั้นไว้ซึ่ง

มีผลเท่ากับว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ส่งมอบสิ่งของให้โจทก์เลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่า
ปรับรายวันจากจำเลยฎีกาของโจทก์ในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาสุดท้าย ที่โจทก์ฎีกาว่าการทำแบบพิมพ์เครื่องอัดเปลือกหุ้มและฝาหุ้ม
แบตเตอรี่อยู่นอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำกาแทน
จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับจ้างทำสิ่งของดังกล่าวกับโจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะ
ส่วนตัวจึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ด้วยนั้น เห็นว่า แม้จะฟังว่าข้อเท็จ
จริงเป็นดังที่โจทก์ กล่าวอ้าง แต่จากทางนำสืบของโจทก์เองก็ได้ความว่า ก่อนทำ
สัญญาจ้างฝ่ายจำเลยได้เสนอหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์
ซึ่งโจทก์ย่อมทราบได้ว่าการทำแบบพิมพ์เครื่องอัดเปลือกหุ้มและฝาหุ้มแบตเตอรี่
อยู่นอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 หรือไม่อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนทำสัญญาจ้างทั้งเมื่อ
ภายหลังจากการทำสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ก็ยอมรับที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อ
โจทก์อันเป็นการให้สัตยาบันในการทำสัญญานั้นแล้วจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะเป็น
ตัวแทนของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ ทั้งนี้ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ